

DOCUMENTO DE PRUEBA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

BANCO HORIZONTE S.A.	NUBEANDINA SOLUCIONES S.A.S.
Contratante	Proveedor

Contrato No. BH-TEC-2026-041
Fecha de suscripción: 15 de agosto de 2026
Bogotá D.C., Colombia

Este documento es completamente ficticio. Los nombres, identificaciones, direcciones y condiciones fueron creados únicamente para probar una aplicación de validación de contratos.

Información general

Campo	Detalle
Contrato	BH-TEC-2026-041
Servicio	Plataforma de monitoreo y analítica de infraestructura en la nube
Valor anual	COP 1.440.000.000 más impuestos
Vigencia inicial	Veinticuatro (24) meses
Responsable del banco	Dirección de Operaciones de Tecnología
Clasificación	Confidencial - Uso interno

Comparecientes

Entre los suscritos, de una parte, BANCO HORIZONTE S.A., sociedad anónima de carácter privado, identificada con NIT ficticio 901.777.410-2, con domicilio en Bogotá D.C., representada para este acto por Laura Méndez Ríos, identificada con documento ficticio No. 52.000.184, quien en adelante se denominará EL BANCO; y de otra parte, NUBEANDINA SOLUCIONES S.A.S., identificada con NIT ficticio 901.845.222-7, con domicilio en Medellín, representada por Andrés Velasco Gil, identificado con documento ficticio No. 71.400.983, quien en adelante se denominará EL PROVEEDOR; conjuntamente denominadas LAS PARTES, se celebra el presente contrato de prestación de servicios tecnológicos.

Antecedentes

- EL BANCO requiere una solución para observar la disponibilidad, capacidad y desempeño de componentes tecnológicos desplegados en ambientes de nube.
- EL PROVEEDOR declara contar con experiencia, personal capacitado y herramientas suficientes para prestar los servicios descritos.
- LAS PARTES manifiestan que actúan de manera independiente y que cuentan con las autorizaciones necesarias para celebrar este contrato.

CLÁUSULA 1. OBJETO

EL PROVEEDOR se obliga a configurar, habilitar y operar para EL BANCO una plataforma de monitoreo y analítica de infraestructura tecnológica, incluyendo recolección de métricas, generación de alertas, tableros operativos, soporte funcional y acompañamiento especializado, de conformidad con el alcance descrito en el Anexo A.

CLÁUSULA 2. ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio comprende: (i) incorporación de hasta cuatrocientos activos tecnológicos; (ii) configuración de tableros para operaciones, seguridad y capacidad; (iii) generación de alertas por correo y herramienta de gestión de incidentes; (iv) soporte remoto en español; (v) entrega de un informe mensual; y (vi) sesiones trimestrales de optimización. Todo elemento no descrito expresamente requerirá acuerdo escrito entre LAS PARTES.

CLÁUSULA 3. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR deberá prestar el servicio con personal idóneo; cumplir las instrucciones razonables de EL BANCO; mantener actualizada la documentación técnica; informar los cambios que puedan afectar la operación; custodiar los accesos asignados; atender las solicitudes de soporte; y entregar los informes pactados. El personal asignado permanecerá bajo exclusiva dirección laboral de EL PROVEEDOR.

CLÁUSULA 4. OBLIGACIONES DEL BANCO

EL BANCO facilitará la información y los accesos estrictamente necesarios, designará un responsable del contrato, validará los entregables dentro de los diez días hábiles siguientes a su recepción y pagará las facturas aprobadas conforme a las condiciones establecidas. EL BANCO podrá solicitar el reemplazo justificado de integrantes del equipo del proveedor.

CLÁUSULA 5. VIGENCIA

El contrato tendrá una vigencia inicial de veinticuatro (24) meses contados desde el acta de inicio. Podrá renovarse por periodos de doce (12) meses mediante acuerdo escrito suscrito al menos treinta (30) días calendario antes de su vencimiento. La renovación no será automática.

CLÁUSULA 6. VALOR Y FORMA DE PAGO

El valor anual estimado es de mil cuatrocientos cuarenta millones de pesos colombianos (COP 1.440.000.000), más los impuestos aplicables. EL PROVEEDOR facturará mensualmente COP 120.000.000 vencidos. EL BANCO pagará las facturas aprobadas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su radicación correcta. Los gastos no autorizados previamente serán asumidos por EL PROVEEDOR.

CLÁUSULA 7. CONFIDENCIALIDAD

Se considera Información Confidencial toda información técnica, financiera, comercial, operativa, estratégica o de clientes revelada por cualquier medio. La parte receptora deberá usarla únicamente para ejecutar el contrato, limitar su acceso al personal que necesite conocerla y aplicar medidas de protección no inferiores a las utilizadas para su propia información sensible. La obligación no cubre información que sea pública sin incumplimiento, que ya estuviera legítimamente en poder del receptor o que deba revelarse por orden de autoridad competente. En este último caso, cuando sea legalmente permitido, se informará previamente a la parte reveladora. Estas obligaciones permanecerán vigentes durante el contrato y cinco (5) años después de su terminación. A solicitud de EL BANCO, EL PROVEEDOR devolverá o destruirá la información y certificará dicha actuación.

CLÁUSULA 8. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Cuando la ejecución implique acceso a datos personales, EL PROVEEDOR actuará como encargado del tratamiento y solo los utilizará siguiendo instrucciones documentadas de EL BANCO. Deberá aplicar medidas técnicas y organizativas razonables, mantener reserva, restringir el acceso al personal autorizado y apoyar la atención de consultas de los titulares. EL PROVEEDOR cumplirá la legislación colombiana aplicable y eliminará o devolverá los datos al finalizar el servicio, salvo obligación legal de conservación. Los detalles operativos sobre comunicación de incidentes de privacidad y el uso de terceros encargados se acordarán posteriormente entre LAS PARTES.

CLÁUSULA 9. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

EL PROVEEDOR mantendrá un sistema de gestión de seguridad basado en riesgos y controles documentados. Como mínimo deberá implementar cifrado de información en tránsito mediante TLS 1.2 o superior, cifrado en reposo, autenticación multifactor para cuentas privilegiadas, principio de mínimo privilegio, segregación de funciones, registro de eventos, revisión trimestral de accesos y gestión de vulnerabilidades. Los hallazgos críticos deberán corregirse dentro de quince (15) días calendario y los altos dentro de treinta (30) días calendario. EL PROVEEDOR notificará a EL BANCO cualquier incidente de seguridad que afecte el servicio o la información dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su detección, mantendrá actualizaciones periódicas y entregará un informe de causa raíz.

CLÁUSULA 10. AUDITORÍA Y EVIDENCIAS

EL BANCO, su auditor externo o una autoridad competente podrán verificar el cumplimiento del contrato con aviso de cinco (5) días hábiles, excepto ante un incidente material. EL PROVEEDOR conservará evidencias de acceso, cambios, respaldos y gestión de vulnerabilidades por un mínimo de doce (12) meses. La auditoría deberá realizarse sin afectar irrazonablemente la operación de EL PROVEEDOR. Este deberá entregar planes de acción para los hallazgos dentro de diez (10) días hábiles y acreditar su cierre en los plazos acordados.

CLÁUSULA 11. NIVELES DE SERVICIO

La plataforma tendrá una disponibilidad mensual objetivo del 99,0 %, medida sobre veinticuatro horas al día y siete días a la semana. No se contabilizarán mantenimientos programados avisados con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación ni eventos atribuibles exclusivamente a EL BANCO. Para incidentes de severidad 1, EL PROVEEDOR iniciará la atención dentro de sesenta (60) minutos; para severidad 2, dentro de cuatro (4) horas; y para severidad 3, dentro del siguiente día hábil. El informe mensual indicará la disponibilidad y los tiempos de respuesta observados. LAS PARTES revisarán en el comité mensual cualquier desviación y podrán acordar acciones de mejora.

CLÁUSULA 12. SOPORTE Y GESTIÓN DE INCIDENTES

EL PROVEEDOR habilitará una mesa de servicio disponible permanentemente para incidentes de severidad 1 y en horario de 8:00 a 18:00, de lunes a viernes, para los demás casos. Cada solicitud recibirá un número de seguimiento. Los incidentes mayores deberán contar con un informe de causa raíz dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a su cierre. Los canales autorizados serán el portal de soporte y el correo soporte@nubeandina.example.

CLÁUSULA 13. SUBCONTRATACIÓN

EL PROVEEDOR podrá apoyarse en empresas vinculadas o terceros especializados para componentes auxiliares del servicio, manteniendo frente a EL BANCO la responsabilidad por su actuación. Antes de conceder a un tercero acceso a sistemas o información de EL BANCO, EL PROVEEDOR verificará que esté sujeto a obligaciones de confidencialidad y seguridad equivalentes. La relación de terceros relevantes se entregará cuando EL BANCO la solicite.

CLÁUSULA 14. PROPIEDAD INTELECTUAL

Cada parte conservará la titularidad de los desarrollos, marcas, metodologías, software y materiales que poseía antes del contrato. EL PROVEEDOR concede a EL BANCO, durante la vigencia, una licencia no exclusiva para usar la plataforma y la documentación únicamente con fines internos. Los tableros, configuraciones e informes elaborados específicamente para EL BANCO podrán ser utilizados y modificados por este sin restricción temporal. Ninguna disposición transfiere la propiedad del software base de EL PROVEEDOR.

CLÁUSULA 15. GESTIÓN DE CAMBIOS

Los cambios de alcance, cronograma, capacidad, precio o arquitectura deberán documentarse en una solicitud que describa su justificación, impacto y fecha propuesta. Ningún cambio será exigible hasta contar con aprobación escrita de los responsables designados por ambas partes. Las correcciones necesarias para que el servicio cumpla las condiciones originalmente pactadas no se considerarán cambios de alcance.

CLÁUSULA 16. RESPONSABILIDAD

Cada parte responderá por los daños directos demostrados que cause por incumplimiento de sus obligaciones. Salvo dolo, culpa grave, violación de confidencialidad, infracción de derechos de propiedad intelectual o incumplimiento de obligaciones sobre datos personales, la responsabilidad agregada de EL PROVEEDOR no excederá el valor pagado por EL BANCO durante los doce (12) meses anteriores al hecho que originó la reclamación. Ninguna parte responderá por lucro cesante o daños indirectos, salvo que una norma imperativa establezca lo contrario.

CLÁUSULA 17. TERMINACIÓN

EL BANCO podrá terminar anticipadamente el contrato por incumplimiento material no subsanado dentro de los quince (15) días calendario siguientes al requerimiento escrito; por violación de confidencialidad o seguridad; por insolvencia; por orden de autoridad; o por conveniencia, mediante aviso escrito con cuarenta y cinco (45) días calendario. EL PROVEEDOR podrá terminarlo por falta de pago de una suma no controvertida que permanezca vencida durante más de sesenta (60) días, previa oportunidad de subsanar. La terminación no libera las obligaciones que por su naturaleza deban sobrevivir.

CLÁUSULA 18. TRANSICIÓN DE SALIDA

Al finalizar el contrato, EL PROVEEDOR prestará hasta sesenta (60) días de asistencia razonable para transferir configuraciones, documentación, inventarios, reportes y conocimiento operativo a EL BANCO o al tercero que este designe. Dentro de los quince (15) días posteriores a la transición, revocará accesos y entregará certificación de devolución o eliminación de la información. Las tarifas de actividades adicionales deberán acordarse previamente por escrito.

CLÁUSULA 19. CUMPLIMIENTO ÉTICO Y NORMATIVO

EL PROVEEDOR declara que cumplirá las normas aplicables sobre anticorrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo, competencia y conflictos de interés. Deberá informar cualquier situación que pueda comprometer su independencia y cooperar con verificaciones razonables de debida diligencia. EL BANCO podrá suspender accesos mientras investiga un indicio serio de incumplimiento.

CLÁUSULA 20. FUERZA MAYOR

Ninguna parte será responsable por retrasos causados exclusivamente por hechos imprevisibles e irresistibles fuera de su control razonable. La parte afectada deberá informar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, explicar el impacto y adoptar medidas razonables para mitigarlo. Si la situación se prolonga por más de treinta (30) días calendario, LAS PARTES revisarán el alcance afectado y cualquiera podrá terminarlo sin responsabilidad adicional mediante aviso escrito.

CLÁUSULA 21. NOTIFICACIONES

Las comunicaciones contractuales deberán enviarse a juridica@bancohorizonte.example para EL BANCO y contratos@nubeandina.example para EL PROVEEDOR. Los cambios de contacto surtirán efecto cuando sean informados por escrito. Los mensajes operativos de soporte se regirán por los canales indicados en la Cláusula 12.

CLÁUSULA 22. LEY APLICABLE Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

El contrato se regirá por las leyes de la República de Colombia. LAS PARTES procurarán resolver directamente cualquier diferencia durante un periodo de treinta (30) días calendario. Si no existe acuerdo, la controversia será sometida a la jurisdicción ordinaria de Bogotá D.C., salvo que LAS PARTES acuerden por escrito un mecanismo alternativo.

CLÁUSULA 23. INTEGRIDAD CONTRACTUAL

El contrato y sus anexos contienen el acuerdo completo entre LAS PARTES y reemplazan entendimientos previos sobre su objeto. En caso de contradicción, prevalecerá el texto del contrato, seguido de sus modificaciones firmadas y luego los anexos. La invalidez de una disposición no afectará las demás. La tolerancia frente a un incumplimiento no constituye renuncia a exigir el cumplimiento futuro.

Anexo A - Descripción funcional

- Monitoreo de infraestructura, bases de datos, aplicaciones y componentes de red incluidos en el inventario aprobado.
- Tableros operativos con indicadores de disponibilidad, consumo, latencia, errores y capacidad.
- Integración unidireccional con la herramienta de gestión de incidentes de EL BANCO.
- Informe mensual de desempeño y sesión trimestral de recomendaciones.
- Ambientes cubiertos: producción, preproducción y pruebas integrales.

Anexo B - Matriz resumida de atención

Severidad	Ejemplo	Cobertura	Inicio de atención
S1 - Crítica	Servicio no disponible	24 x 7	60 minutos
S2 - Alta	Degradación relevante	24 x 7	4 horas
S3 - Media	Afectación limitada	Horario hábil	1 día hábil
S4 - Baja	Consulta o mejora	Horario hábil	2 días hábiles

Firmas

En constancia, LAS PARTES firman electrónicamente el 15 de agosto de 2026.

Laura Méndez Ríos
Representante autorizado
BANCO HORIZONTE S.A.

Andrés Velasco Gil
Representante legal
NUBEANDINA SOLUCIONES S.A.S.

FIN DEL DOCUMENTO - Todos los datos son ficticios.